



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

Uta. MARIA VICTORIA DIAZ VERA
SECRETARIA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Expte. N° S01:0397860/2016 (Conc. 1354) FB-MA-AR-GV

DICTAMEN N° 1374

BUENOS AIRES, 11 1 NOV 2016

SEÑOR SECRETARIO

Elevamos para su consideración el presente dictamen referido a la operación de concentración económica que tramita bajo el Expediente N° S01:0397860/2016 del registro del MINISTERIO PRODUCCIÓN, caratulado "ASOCIACIÓN MUTUAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS "15 DE DICIEMBRE", ASOCIACIÓN DE CAMIONEROS PROFESIONALES Y CONDUCTORES DE VEHÍCULOS DE CARGAS EN GENERAL DE LA CAPITAL FEDERAL Y LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y EXPERIENCIA ART S.A. S/ NOTIFICACIÓN ART. 8 LEY 25.156 (CONC. N° 1354)".

I. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

I.1. La Operación

1. La operación de concentración notificada consiste en la adquisición por parte de EXPERIENCIA ART S.A. del 100% del capital social y votos de CAMINOS PROTEGIDOS ASEGURADORA DE RIESGOS DE TRABAJO ART S.A., previamente controlada en un 94,72% por la ASOCIACIÓN MUTUAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS "15 DE DICIEMBRE" y en un 5,28% por la ASOCIACIÓN DE CAMIONEROS PROFESIONALES Y CONDUCTORES DE VEHICULOS DE CARGAS EN GENERAL DE LA CAPITAL FEDERAL Y LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.
2. Particularmente, con fecha 18 de diciembre de 2015 las firmas ASOCIACIÓN MUTUAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS "15 DE DICIEMBRE" y ASOCIACIÓN DE CAMIONEROS PROFESIONALES Y CONDUCTORES DE VEHICULOS DE CARGAS EN GENERAL DE LA CAPITAL FEDERAL Y LA

IF-2016-03359536-APN-CNDC#MP



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ VERA
SECRETARIA LEYENDA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

PROVINCIA DE BUENOS AIRES emitieron una oferta irrevocable de compra venta del 100% de las acciones de la firma CAMINOS PROTEGIDOS ASEGURADORA DE RIESGOS DE TRABAJO ART S.A. a favor de la firma EXPERIENCIA ART S.A., que fue aceptada en esta en la misma fecha. El cierre de la transacción se llevó a cabo con fecha 25 de agosto de 2016, a través de la transferencia efectiva de las acciones de referencia.

3. La operación se notificó el quinto día hábil posterior al cierre indicado.

1.2. La Actividad de las Partes

1.2.1. Las Partes Compradoras

4. EXPERIENCIA ART S.A. es una sociedad anónima dedicada a las actividades propias de las aseguradoras de riesgos del trabajo, previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo N° 24.557.
5. El día 10 de junio de 2016 la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN aprobó la fusión de EXPERIENCIA ART S.A. con EXPERTA ASEGURADORA DE RIESGOS DE TRABAJO S.A., operación que implicó una reorganización del GRUPO WERTHEIN, controlador absoluto de ambas sociedades.
6. Luego de esta operación EXPERIENCIA ART S.A., como sociedad absorbente continua operando bajo la denominación de EXPERTA ASEGURADORA DE RIESGOS DE TRABAJO S.A..
7. EXPERTA ASEGURADORA DE RIESGOS DE TRABAJO S.A.¹ es controlada en un 46% por WST S.A, empresa holding cuya actividad principal es la tenencia accionaria de EXPERTA ASEGURADORA DE RIESGOS DE TRABAJO S.A.
8. WST S.A, a su vez es controlada por Daniel WERTHEIN, Adrián WERTHEIN, Gerardo WERTHEIN y Darío WERTHEIN que poseen el restante 54% de EXPERTA ASEGURADORA DE RIESGOS DE TRABAJO S.A.
9. El GRUPO WERTHEIN ejerce el control sobre las sociedades que se detallan a

¹ EXPERIENCIA ART S.A., como sociedad absorbente continúa operando bajo la denominación de EXPERTA ASEGURADORA DE RIESGOS DE TRABAJO S.A.

IF-2016-03359536-APN-CNDC#MP



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ VERA
SECRETARIA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

continuación:

- LA ESTRELLA S.A. Compañía de Seguros de Retiro: es una aseguradora de seguros de retiro.
- EXPERTA SEGUROS DE RETIRO S.A.: está habilitada para seguros de retiro pero actualmente genera las pólizas se encuentran en períodos de renta.
- EXPERTA ASEGURADORA DE RIESGOS DE TRABAJO S.A.: es una aseguradora de riesgos de trabajo.
- SML: brinda servicios de asistencia médica y odontológica.
- SALUD OCUPACIONAL INTEGRAL S.A.: brinda servicios de salud humana.
- SML CONSULTORES MÉDICOS S.A.: relacionada con servicios de salud humana.
- GREGORIO, NUMO Y NOREL WERTHEIN S.A.A.G.C e I.: sociedad dedicada a actividades agropecuarias y explotación de campos.
- CACHAY S.A.: dedica a la producción y comercialización de variedades de té y mate bajo sus respectivas marcas propias "Cachamai", "Cachamate", "Patoruzú" y "Siluet".
- CARTERAS DE VALORES S.A: lleva a cabo asesoramiento de inversiones.
- LA ILÍADA S.A.I.C e I.: realiza asesoramiento financiero, inmobiliario y de inversiones.
- GALIFRAN S.A.: se dedica asesoramiento agropecuario, financiero e inmobiliario.
- LOSGAL S.A.: realiza asesoramiento agropecuario, inmobiliario y financiero.
- TOTAL MOTRIZ S.A.: realiza comercialización automotor.

I.2.2. Los Vendedores

10. ASOCIACIÓN MUTUAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS "15 DE DICIEMBRE"

IF-2016-03359536-APN-CNDC#MP



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

Ura. MARIA VICTORIA DIAZ VER
SECRETARIA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

es una asociación mutual constituida conforme las leyes de la República Argentina.

11. ASOCIACIÓN DE CAMIONEROS PROFESIONALES Y CONDUCTORES DE VEHÍCULOS DE CARGAS EN GENERAL DE LA CAPITAL FEDERAL Y LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES es una entidad gremial de primer grado constituida conforme las leyes de la República Argentina.

I.2.3. El Objeto

12. La empresa objeto, CAMINOS PROTEGIDOS ASEGURADORA DE RIESGOS DE TRABAJO ART S.A., es una empresa dedicada a las actividades de una aseguradora de riesgos del trabajo, previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo N° 24.557.

II. ENCUADRAMIENTO JURIDICO

13. Las empresas involucradas notificaron en tiempo y forma la operación de concentración conforme a lo previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.
14. La operación notificada constituye una concentración económica en los términos del Artículo 6° inciso c) de la Ley N° 25.156 de Defensa de la Competencia.
15. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas, sobrepasa el monto PESOS DOSCIENTOS MILLONES (\$200.000.000.-) superando el umbral establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

III. PROCEDIMIENTO

16. El día 1° de septiembre de 2016, las partes de la operación notificaron la operación conforme a lo establecido en el Artículo 8° de la Ley de Defensa de la Competencia.

IF-2016-03359536-APN-CNDC#MP



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ VERA
SECRETARIA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

17. Con fecha 22 de septiembre de 2016 y en virtud de lo estipulado por el Artículo 16 de la Ley 25.156 se solicitó a la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN y a la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO a fin de que se expidan con relación a la operación en análisis.
18. Analizada la información suministrada en la notificación, la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA entendió que la misma no satisfacía los requerimientos establecidos en la Resolución de la Secretaría de Defensa de la Competencia y el Consumidor N° 40 del año 2001, por lo que con fecha 19 de septiembre de 2016 consideró que la información se hallaba incompleta, formulando observaciones al F1 y haciéndoles saber que el plazo previsto en el Artículo 13 de la Ley N° 25.156 no comenzaría a correr hasta tanto no dieran cumplimiento a lo solicitado. Dicha providencia se notificó con fecha 21 de septiembre.
19. En fecha 5 de octubre de 2016 la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO presentó el informe solicitado, sin oponer objeción alguna respecto de la operación informada.
20. La SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN no contestó la intervención realizada, por lo que conforme el Artículo 16° de la Ley N° 25.156 y su Decreto reglamentario, se considera en este acto que no objeta la concentración económica en el sector involucrado.
21. Con fecha 1° de noviembre de 2016, las partes notificantes cumplieron lo requerido por esta Comisión Nacional, teniéndose en este acto por aprobado el Formulario F1 y comienza a correr el plazo establecido en el Artículo 13 de la Ley N° 25.156 a partir del día hábil posterior al último enunciado.

IV. EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN SOBRE LA COMPETENCIA

IV.1. Naturaleza de la Operación

22. Dada la información brindada por las partes, se puede advertir una relación

IF-2016-03359536-APN-CNDC#MP



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ VERON
SECRETARIA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

horizontal entre la empresa objeto y la compradora, solapándose en el mercado de seguros de riesgos de trabajo.

IV.2. Mercado relevante

23. El sector de la economía dedicado a la provisión de seguros puede ser segmentado en base a la temática a las que estos seguros se refieren. Esta distinción se justifica por la existencia de extensa y rigurosa regulación estatal que dificulta la sustitución desde el punto de vista de la oferta. En particular, esta Comisión argumentó anteriormente que "(...) al dictar la Ley de Riesgos de Trabajo, norma de orden público, el Estado Nacional implementó como subsistema de la seguridad social la obligación de conferir cobertura a los trabajadores incluidos en su ámbito personal de validez mediante un producto regulado legalmente incapaz de ser modificado por voluntad de los particulares."²
24. En este sentido, esta COMISIÓN NACIONAL ha interpretado además que cada tipo de seguro representa un mercado en sí mismo, debido a que la sustitución por el lado de la demanda de distintos tipos de seguros es baja.³
25. En particular, puede afirmarse que el trabajo de las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo se centra en tres aspectos: i) la prevención de los riesgos del trabajador, (ii) la reparación que contemple no sólo aspectos económicos, sino también la rehabilitación y (iii) recalificación y reinserción laboral del damnificado.
26. Resulta relevante mencionar, además, que el mercado en cuestión se encuentra regulado por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN que controla el sistema de seguros en general y en particular por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE RIESGOS DE TRABAJO.
27. Por lo expuesto anteriormente, el mercado relevante de producto a considerar en el

² Resolución SCI N° 166/2004, Dictamen CNDC N° 404/2014, en Expte. N° S01: 0160262/2004, caratulado "SWISS MEDICAL S.A. y SMG LIFE S.A. y PRINCIPAL INTERNATIONAL INC. y PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC. s/ NOTIFICACIÓN ARTÍCULO 8° LEY 25.156 (Conc. 464)".

³ Resolución SCI N° 77/2014, Dictamen CNDC N° 1049/2014, en Expediente S01: 0102440/2012, Caratulado "LIBERTY INTERNATIONAL ARGENTINA HOLDINGS S.A. LIBERTY RISK SERVICES ARGENTINA S.A. SWISS MEDICAL S.A. Y OTRAS S/NOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA LEY 25.156".



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ VERA
SECRETARIA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

presente caso es el mercado de seguros de riesgos de trabajo

28. En lo que se refiere a la dimensión geográfica del mercado relevante, esta COMISIÓN NACIONAL ha entendido que en el caso de seguros la definición del mercado geográfico debe tomar en consideración que los consumidores de las coberturas de seguros se encuentran en todo el territorio nacional.⁴
29. En el mismo sentido, las empresas participantes del mercado de seguros de riesgos de trabajo controlan agencias de seguros en la mayoría de las principales ciudades del país, razón por la cual sus planes competitivos se enmarcan dentro de un contexto nacional, a pesar de que puedan existir regiones donde su presencia es menor o nula.
30. Por lo expuesto anteriormente, el mercado geográficamente relevante es el mercado de seguros de riesgos de trabajo a nivel de la República Argentina.

IV.3. Efectos Económicos de la Operación

31. La oferta en el mercado argentino de seguros de riesgos de trabajo se encuentra integrada por un total de 25 empresas diferentes, cuyas participaciones medidas según cifras del año 2015 son las que aparecen en el Cuadro N° 1.
32. Tal como puede observarse, las empresas involucradas en la presente operación tienen participaciones de mercado muy diferentes entre sí. Mientras que EXPERTA ASEGURADORA DE RIESGOS DE TRABAJO S.A tiene una cuota de mercado de algo menos del 14%, CAMINOS PROTEGIDOS tiene una participación de menos del 1%. Nótese además que en el mercado hay otras tres empresas (PREVENCION, GALENO y PROVINCIA) cuyas cuotas de mercado son superiores a las que surgen de sumar las participaciones de EXPERTA y CAMINOS PROTEGIDOS.

⁴ Resolución SCI N° 166/2004, Dictamen CNDC N° 404/2014, en Expte. N° S01: 0160262/2004, caratulado "SWISS MEDICAL S.A. y SMG LIFE S.A. y PRINCIPAL INTERNATIONAL INC. y PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC. s/ NOTIFICACIÓN ARTÍCULO 8° LEY 25.156 (Conc. 464)".



Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ VERA
SECRETARIA VETADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Cuadro N° 1: Mercado argentino de seguros de riesgos del trabajo (2015)

Participantes (ART)	Cuota Recaudada	Participación (%)
EXPERTA	6.742.729.115	13,84
CAMINOS PROTEGIDOS	264.979.682	0,54
COMBINADO	7.007.708.797	14,38
PREVENCIÓN	8.473.233.284	17,39
GALENO	8.034.306.542	16,49
PROVINCIA	7.111.025.026	14,60
ASOCIART	4.798.223.748	9,85
SWISS MEDICAL	3.077.457.881	6,32
LA SEGUNDA	2.977.642.376	6,11
FED. PATRONAL	2.499.183.206	5,13
INTERACCION	1.120.848.134	2,30
INST. AUTARQ. E.R.	1.099.549.216	2,26
BERKLEY	826.369.466	1,70
OTROS	1.687.482.103	3,47
TOTAL	48.713.029.779	100,00

Fuente: Superintendencia de Riesgos del Trabajo de la Nación.

33. En relación a lo anterior, se observa además que el mercado argentino de seguros de riesgos del trabajo se encuentra relativamente desconcentrado. Si medimos la concentración del mismo a través del índice de Herfindahl y Hirschman (IHH), vemos que dicho índice toma un valor pre-operación de 1195 puntos, el cual se incrementa a 1210 puntos como consecuencia de la operación bajo estudio. Este aumento de solamente 15 puntos puede considerarse como muy reducido de acuerdo con los estándares internacionales en la materia.⁵

⁵ Véase, por ejemplo, las pautas estadounidenses sobre concentraciones horizontales (*Horizontal Merger Guidelines*, FTC-DOJ, 2010) y las pautas británicas sobre evaluación de concentraciones económicas (*Merger Assessment Guidelines*, OFT, 2010). En ambos

IF-2016-03359536-APN-CNDC#MP



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ VERA
SECRETARIA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

34. Como síntesis de todo lo expuesto, se concluye que la presente operación no altera significativamente las condiciones de competencia imperantes en el mercado relevante afectado por la misma, por lo cual esta COMISIÓN NACIONAL considera que la concentración bajo análisis no despierta preocupación desde el punto de vista de la defensa de la competencia.

V. CLÁUSULAS DE RESTRICCIONES ACCESORIAS

35. Habiendo analizado la documentación aportada en la presente operación, esta Comisión Nacional no advierte la presencia de cláusulas restrictivas de la competencia.

VI. CONCLUSIONES

36. De acuerdo a lo expuesto precedentemente, esta COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7º de la Ley Nº 25.156, al no disminuir, restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.
37. Por ello, esta COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja al SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO autorizar la operación notificada, consistente en la adquisición por parte de EXPERTA ASEGURADORA DE RIESGOS DE TRABAJO S.A. del 100% del capital social y votos de CAMINOS PROTEGIDOS ASEGURADORA DE RIESGOS DE TRABAJO ART S.A. a la ASOCIACIÓN MUTUAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS "15 DE DICIEMBRE" y a la ASOCIACIÓN DE CAMIONEROS PROFESIONALES Y CONDUCTORES DE VEHICULOS DE CARGAS EN GENERAL DE LA CAPITAL FEDERAL Y LA

lineamientos, se considera que cualquier operación que eleve el IHH en menos de 100 puntos es poco probable que genere ningún tipo de preocupación desde el punto de vista de la defensa de la competencia, y que la misma puede por lo tanto aprobarse sin llevar a cabo ningún análisis adicional.

IF-2016-03359536-APN-CNDC#MP



Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA FIDEL
DEL ORIGINAL

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ VERA
SECRETARIA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

PROVINCIA DE BUENOS AIRES, todo ello en virtud de lo establecido en el Artículo 13 inc. a) de la Ley N° 25.156.

38. Elévese el presente Dictamen al Señor Secretario de Comercio, previo paso por la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL MINISTERIO DE PRODUCCIÓN para su conocimiento.

MARTINA BIDART
Vocal
Comisión Nacional de Defensa
de la Competencia

Maria Fernanda Viecens
Vocal
Comisión Nacional de Defensa
de la Competencia

EDUARDO STORDEUR (h)
Vocal
Comisión Nacional de Defensa
de la Competencia

ESTEBAN M. GRECO
PRESIDENTE
COMISION NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

PABLO TREVISÁN
Vocal
Comisión Nacional de Defensa
de la Competencia



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2016 - Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número: IF-2016-03359536-APN-CNDC#MP

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 15 de Noviembre de 2016

Referencia: EXP-S01:0397860/2016 - DICTAMEN N° 1374/2016

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 10 pagina/s.

ALVAREZ Hernán Luis
Analista
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia
Ministerio de Producción



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional

Año 2017

Resolución

Número: RESOL-2017-6-APN-SECC#MP

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Martes 3 de Enero de 2017

Referencia: EXP-S01:0397860/2016 - OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN ECONÓMICA

VISTO el Expediente N° S01:0397860/2016 del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, y

CONSIDERANDO:

Que, en las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura determine que deban realizar la notificación prevista en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, procedesu presentación y tramitación por los obligados ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos 6° a 16 y 58 de dicha ley.

Que la operación que se notifica en la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA el día 1 de septiembre de 2016 consiste en la adquisición por parte de la firma EXPERIENCIA ART S.A. del CIENTO POR CIENTO (100 %) del capital social y votos de la firma CAMINOS PROTEGIDOS ASEGURADORA DE RIESGOS DE TRABAJO S.A.

Que, el día 10 de junio de 2016, la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN, entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS, aprobó la fusión por absorción de las firmas EXPERIENCIA ART S.A. y EXPERTA ASEGURADORA DE RIESGOS DE TRABAJO S.A.

Que, por lo tanto, la firma EXPERIENCIA ART S.A. opera bajo la denominación de la firma EXPERTA ASEGURADORA DE RIESGOS DE TRABAJO S.A.

Que la firma CAMINOS PROTEGIDOS ASEGURADORA DE RIESGOS DE TRABAJO S.A. era controlada en un NOVENTA Y CUATRO COMA SETENTA Y DOS POR CIENTO (94, 72 %) por la firma ASOCIACIÓN MUTUAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS 15 DE DICIEMBRE y en un CINCO COMA VEINTIOCHO POR CIENTO (5,28 %) por la firma ASOCIACIÓN DE CAMIONEROS PROFESIONALES Y CONDUCTORES DE VEHÍCULOS DE CARGAS EN GENERAL DE LA CAPITAL FEDERAL Y LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.

Que, con fecha 18 de diciembre de 2015, las firmas ASOCIACIÓN MUTUAL DE TRABAJADORES

CAMIONEROS 15 DE DICIEMBRE y ASOCIACIÓN DE CAMIONEROS PROFESIONALES Y CONDUCTORES DE VEHICULOS DE CARGAS EN GENERAL DE LA CAPITAL FEDERAL Y LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES emitieron una Oferta Irrevocable de Compraventa del CIEN POR CIENTO (100 %) de las acciones de la firma CAMINOS PROTEGIDOS ASEGURADORA DE RIESGOS DE TRABAJO S.A., la cual fue aceptada el mismo día.

Que el cierre de la transacción se llevó a cabo con fecha 25 de agosto de 2016, a través de la transferencia efectiva de las acciones de referencia.

Que las empresas involucradas notificaron la operación de concentración económica, en tiempo y forma, conforme a lo previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

Que la operación notificada constituye una concentración económica en los términos del inciso c) del Artículo 6° de la Ley N° 25.156.

Que la obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas involucradas y el objeto de la operación en la REPÚBLICA ARGENTINA asciende a la suma de PESOS DOSCIENTOS MILLONES (\$ 200.000.000) superando el umbral establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

Que, en virtud del análisis realizado, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7° de la Ley N° 25.156, toda vez que de los elementos reunidos en el expediente citado en el Visto no se desprende que tenga entidad suficiente para restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

Que, la mencionada Comisión Nacional emitió Dictamen N° 1374 de fecha 11 de noviembre de 2016 aconsejando al señor Secretario de Comercio autorizar la operación notificada, consistente en la adquisición por parte de la firma EXPERIENCIA ART S.A. del CIEN POR CIENTO (100 %) del capital social y votos de la firma CAMINOS PROTEGIDOS ASEGURADORA DE RIESGOS DE TRABAJO S.A., todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156.

Que el suscripto comparte los términos del mencionado dictamen, al cual cabe remitirse en honor a la brevedad, incluyéndose como Anexo de la presente resolución.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN ha tomado la intervención que le compete.

Que el infrascripto resulta competente para el dictado del presente acto en virtud de lo establecido en los Artículos 13, 18, 21 y 58 de la Ley N° 25.156 y los Decretos Nros. 89 de fecha 25 de enero de 2001, 357 de fecha 21 de febrero de 2002 y sus modificaciones y 718 de fecha 27 de mayo de 2016.

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.-Autorízase la operación de concentración económica consistente en la adquisición por parte de la firma EXPERIENCIA ART S.A. del CIEN POR CIENTO (100 %) del capital social y votos de la firma CAMINOS PROTEGIDOS ASEGURADORA DE RIESGOS DE TRABAJO S.A., todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156.

ARTÍCULO 2°.-Considérase al Dictamen N° 1374 de fecha 11 de noviembre de 2016 emitido por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, que como Anexo, IF-2016-03359536-APN-CNDC#MP, forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las firmas interesadas.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese y archívese.

Miguel Braun
Secretario
Secretaría de Comercio
Ministerio de Producción